

Journal Officiel

de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 15 rejeb 1417 - 26 novembre 1996

139^{ème} année

N° 95

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 96-2231 du 18 novembre 1996, modifiant le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels ..	2375
Décret n° 96-2232 du 18 novembre 1996, portant majoration des taux des indemnités d'études de projets et de contrôle d'exécution des projets et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité	2375
Maintien en activité dans le secteur public	2375

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un chef de cabinet	2375
Maintien en activité dans le secteur public	2375

Ministère de l'Intérieur

Arrêté des ministres de l'intérieur et des finances du 26 novembre 1996, fixant les modalités de paiement de la prime d'aide au financement de la campagne électorale des élections législatives partielles	2376
---	------

Ministère du Transport

Décret n° 96-2236 du 18 novembre 1996, rapportant partiellement les effets du décret n° 87-9 du 2 janvier 1987, portant déclassement du domaine public des chemins de fer au profit du domaine privé de l'Etat des parcelles de terrain sises à Béja, Bou Salem, Ghardimaou et Bizerte	2376
Maintien en activité dans le secteur public	2376

Ministère des Finances

Décret n° 96-2239 du 18 novembre 1996, portant modification du décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages **2376**

Décret n° 96-2240 du 18 novembre 1996, portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles aux avantages prévus par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations **2377**

Décret n° 96-2241 du 18 novembre 1996, portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des genisses **2378**

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Décret n° 96-2242 du 18 novembre 1996, portant organisation administrative et financière de l'agence urbaine du grand Tunis ainsi que les modalités de son fonctionnement **2378**

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portant approbation des statuts-types des centres techniques dans le secteur agricole **2381**

Ministère de la Culture

Nomination d'un conservateur en chef **2384**

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie **2385**

PREMIER MINISTERE

Décret n° 96-2231 du 18 novembre 1996, modifiant le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels.

Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 77-49 du 12 janvier 1977 et le décret n° 91-800 du 25 mai 1991,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 (nouveau) du décret susvisé n° 76-843 du 23 septembre 1976, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les chefs de cabinet et les attachés de cabinet sont nommés par décret sur proposition du ministre concerné parmi les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que parmi les chargés de mission prévus à l'article 8 du présent décret.

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-2232 du 18 novembre 1996, portant majoration des taux des indemnités d'études de projets et de contrôle d'exécution des projets et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 75-253 du 25 avril 1975, le décret n° 82-507 du 16 mars 1982, le décret n° 83-580 du 17 juin 1983, le décret n° 90-1002 du 11 juin 1990 et le décret n° 93-2110 du 25 octobre 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er juillet 1996 conformément aux indications du tableau ci-après :

Catégories	Montant mensuel de la majoration A compter du 1er juillet 1996
* A 1	30 D
* A 2	26 D
* A 3	23 D
* B	18 D
* C	15 D

Art. 2. - Le montant de l'augmentation globale accordée durant la période 1996-1998 au profit des catégories visées à l'article 1er du présent décret est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

Catégories	Montant global de la majoration durant la période 96/98
* A 1	90 D
* A 2	80 D
* A 3	70 D
* B	55 D
* C	45 D

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 96-2233 du 18 novembre 1996.

Monsieur Moncef Amara, conseiller, président de chambre d'appel au tribunal administratif, est maintenu en activité pour une quatrième année à compter du 1er février 1997.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 96-2234 du 18 novembre 1996.

Monsieur Mohamed Laâfif Garbouj, ministre plénipotentiaire, est nommé chef de cabinet du ministre des affaires étrangères à compter du 1er novembre 1996.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 96-2235 du 18 novembre 1996.

Monsieur Slaheddine Ben M'barek, administrateur général au ministère des affaires étrangères, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er octobre 1996.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté des ministres de l'intérieur et des finances du 26 novembre 1996, fixant les modalités de paiement de la prime d'aide au financement de la campagne électorale des élections législatives partielles.

Les ministres de l'intérieur et des finances,

Vu le code électoral et notamment son article 45 bis,

Vu le décret n° 96-1945 du 30 octobre 1996, portant convocation du corps électoral de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Medenine et de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Ben Arous et notamment ses articles 5, 6 et 7,

Arrêtent :

Article premier. - Les listes de candidature ayant obtenu le récépissé définitif conformément à l'article 92 du code électoral, bénéficient d'une prime à titre d'aide au financement de la campagne électorale et ce sur la base de 30 dinars pour chaque mille électeurs, au niveau de la circonscription électorale, en application des dispositions de l'article 45 bis du code précité.

Art. 2. - La moitié de la prime est octroyée dès que la liste obtient le récépissé définitif.

La deuxième moitié de la prime est versée à chaque liste ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication des résultats au Journal Officiel de la République Tunisienne, après présentation d'une demande écrite à cet effet au gouverneur.

Art. 3. - Cette prime est mandatée pour chaque liste au nom de son président et imputée sur le budget du ministère de l'intérieur.

Tunis, le 26 novembre 1996.

Le Ministre de l'Intérieur
Mohamed Jgham
Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 96-2236 du 18 novembre 1996, rapportant partiellement les effets du décret n° 87-9 du 2 janvier 1987, portant déclassement du domaine public des chemins de fer au profit du domaine privé de l'Etat des parcelles de terrain sises à Béja, Bou Salem, Ghardimaou et Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le décret n° 87-9 du 2 janvier 1987, portant déclassement du domaine public des chemins de fer, au profit du domaine privé de l'Etat et affectation en pleine propriété à la SNCFT de parcelles de terrain sises à Béja Bou Salem, Ghardimaou et Bizerte en vue de réaliser des projets sociaux,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Décète ce qui suit :

Article premier. - Sont partiellement rapportés les effets du décret n° 87-9 du 2 janvier 1987 en ce qui concerne les parcelles de terrain sises à Béja, Bou Salem et Ghardimaou.

Art. 2. - Sont réincorporées au domaine public des chemins de fer les superficies ci-après indiquées :

Béja : 5000 m2.

Bou Salem : 8000 m2.

Ghardimaou : 1882 m2.

Art. 3. - Les ministres du transport et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 96-2237 du 18 novembre 1996.

Monsieur Abdelaziz Braham, directeur général adjoint de l'office des ports aériens de Tunisie, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er février 1997.

Par décret n° 96-2238 du 18 novembre 1996.

Monsieur Ali Ridha El Hicheri, administrateur général, est maintenu en activité pour une nouvelle année à compter du 1er septembre 1996.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 96-2239 du 18 novembre 1996, portant modification du décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi des finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi des finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 49 et 55,

Vu le décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° 1 annexée au décret n° 94-875 du 18 avril 1994 susvisé les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes repris sur la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - Les ministres de la jeunesse et de l'enfance, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes

N° de position	Désignation des articles
Ex 39-18	- Revêtements synthétiques de sols pour terrains et salles de sport
Ex 84-79	- Traceurs de lignes et de pistes
Ex 90-05	- Lunettes astronomiques
	- Télescopes
	- Jumelles
Ex 90-08	- Rétroprojecteurs
	- Episcopes
Ex 90-10	- Table de montage sonore
	- Table de montage audio-visuel
	- Ecran géant pour vidéo
Ex 90-11	- Microscope
Ex 91-02	- Autres chronomètres de sport
Ex 94-05	- Variateur de lumière
Ex 95-06	- Matériels et articles de sport pour l'athlétisme
	- Matériels et articles de sport pour le base-ball
	- Matériels et articles de sport pour la gymnastique
	- Matériels et articles de sport pour l'escrime
	- Matériels et articles de sport pour la boxe
	- Matériels et articles de sport pour la natation
	- But en acier léger ou en aluminium
	- Joug articulé et boucliers de contact pour rugby
Ex 96-18	- Potence de rugby
Articles divers	- Mannequins de sport
	- Couvertures de piscines composée des :
	* tentes en toile enduite (630629.0)
	* portes tournantes, portes de sécurité et leurs cadres en aluminium, tunnels et autres éléments en aluminium (76.10)
	- Couvertures flottantes pour piscines.

Décret n° 96-2240 du 18 novembre 1996, portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles aux avantages prévus par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant complété ou modifié et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi des finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 30.

Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales

prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations,

Vu le décret n° 95-1167 du 3 juillet 1995, portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Sont ajoutées à la liste n° 1 annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, les équipements figurant sur la liste n° I annexée au présent décret.

Aussi, sont supprimées de la même liste, les vaches laitières (Ex.01-02) et les presses à paille (Ex 84-33).

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° II du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, les équipements figurant sur la liste n° II annexée au présent décret.

Aussi, sont supprimés de la même liste les équipements suivants :

- Ex. 84-08 : moteurs pour la propulsion des bateaux d'une puissance n'excédant pas 50 CV.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'agriculture et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste n° I

Les équipements à ajouter à la liste n° 1 annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994)

N° de position	Désignation des produits
Ex 01-01	- Chevaux reproducteurs de race pure
Ex 01-03	- Porcs reproducteurs de race pure
Ex 01-04	- Ovins et caprins domestiques de race pure
Ex 01-06	- Autres animaux reproducteurs de race pure
Ex 39-23	- Citernes souples gonflables en matière plastique
Ex 39-26	- Conteneurs en polypropulène pour élevage de plantes dans les pépinières
Ex 40-09	- Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisés pour cabestants, remonte-filets, grues à bord, power-bloc et vire palangre
Ex 56-08	- Filets pour la cueillette des fruits
	- Filets antigrêle et d'ombrage
Ex 84-08	- Moteurs pour la propulsion des bateaux de pêche d'une puissance inférieure à 50 CV
Ex 84-13	- Pompes d'assèchement des cales de bateaux de pêche
	- Pompes distributives pour équipements hydrauliques de manutention à bord des bateaux de pêche
	- Pompes à eau pour fluide frigorigène
Ex 84-18	- Autres machines et appareils pour la production du froid autres que à usage domestique, à l'exclusion des cuves réfrigérées
Ex 84-23	- Pesant automatique pour le contrôle des animaux vivants (volailles et les petits ruminants)
Ex 84-24	- Surpresseur à haute pression pour lavage des bâtiments d'élevage
Ex 84-25	- Power - bloc et vire - palangres
Ex 84-65	- Matériels d'exploitation du bois dans les forêts
Ex 84-81	- Robinetterie du circuit de froid

N° de position	Désignation des produits
Ex 85-01	- Détenteurs pour circuit de froid
Ex 85-26	- Moteurs électriques pour compresseurs
	- Sondeur, sonar, scanmar et système global de positionnement GPS, pour détection et navigation maritime
Ex 87-16	- Remorque auto-chargeuse de fourrage
Ex 90-26	- Appareillage de mesure et de régulation du circuit de froid
Ex 94-06	- Serres agricoles multi-chapelles.

Liste n° II

(Les équipements à ajouter à la liste

n° II annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994)

N° de position	Désignation des produits
Ex 01-02	- Vaches laitières
Ex 39-17	- Tuyaux en PVC d'une pression de 4 à 16 bars
Ex 39-23	- Glacières pour stockage de la glace et / ou des produits de la mer à bord des bateaux de pêche
Ex 84-08	- Moteur Diesel stationnaire à 1 ou 2 cylindres pour groupe électrogène
Ex 84-13	- Pompes mono cellulaires à axe horizontal ou vertical
Ex 84-18	- Meuble congélateur conservateur du type coffre
	- Chambres froides constituées de panneaux isothermes
	- Cuves réfrigérés
	- Cabines isothermes destinées à être incorporées sur les camions de transport frigorifique des produits agricoles et de la pêche
Ex 84-23	- Bascules pese-bétaïls
Ex 84-33	- Presse à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses
Ex 87-04	- Camions conçus à être équipés des cabines isothermes et destinés au transport frigorifique des produits agricoles et de la pêche.

Décret n° 96-2241 du 18 novembre 1996, portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des genisses.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi des finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996 et notamment son article 67,

Vu le décret n° 96-1191 du 1er juillet 1996, portant réduction des droits de douane et suspension des droits complémentaires

provisoires à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont réduits à 10 % les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les genisses relevant du numéro de position 01.02 du tarif douanier et importées par les personnes autorisées par les services compétents du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite d'un contingent global de 5000 genisses.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 96-2242 du 18 novembre 1996, portant organisation administrative et financière de l'agence urbaine du grand Tunis ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis et notamment son article 5,

Vu le décret n° 73-604 du 25 novembre 1973, portant organisation des structures techniques et administratives du district de Tunis,

Vu le décret n° 86-1323 du 25 décembre 1986, fixant les conditions de nomination du directeur général du district de Tunis,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

L'organisation administrative

Article premier. - L'agence urbaine du grand Tunis comprend les structures suivantes :

- le directeur général,
- le comité consultatif,
- la direction générale,
- les directions techniques.

Section I

Art. 2. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 3. - Le directeur général assure, dans le cadre de la réglementation en vigueur et les directives de l'autorité de tutelle, le fonctionnement de l'agence. Il exerce à cet effet les attributions suivantes :

- la gestion administrative, financière et technique de l'agence,
- la coordination des activités de toutes les structures relevant de l'agence,
- la passation des marchés selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- la gestion du personnel placé sous son autorité,
- la préparation du budget de l'agence et son exécution,
- la représentation de l'agence vis-à-vis des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

Section II

Le comité consultatif

Art. 4. - Le directeur général préside un comité consultatif chargé de l'assister, composé des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du conseil régional du gouvernorat de Tunis,
- un représentant du conseil régional du gouvernorat de l'Ariana,
- un représentant du conseil régional du gouvernorat de Ben Arous,
- un représentant de la commune de Tunis,
- un représentant de la commune de l'Ariana,
- un représentant de la commune de Ben Arous.

Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur proposition des ministères et conseils concernés.

Les services de l'agence assurent le secrétariat du comité consultatif.

Art. 5. - Le comité consultatif se réunit une fois par trimestre au moins et chaque fois que son président le juge nécessaire, pour délibération conformément à un ordre du jour élaboré par le directeur général de l'agence et notifié à tous les membres du conseil ainsi qu'à l'autorité de tutelle, dix jours avant la tenue de la réunion.

Le comité consultatif tiendra ses réunions en présence de la majorité absolue de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une deuxième réunion se tiendra dans les huit jours qui suivent. Le comité donne son avis exprimant celui de la majorité de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont consignées sur un registre numéroté et paraphé par le président du comité.

Art. 6. - Le comité consultatif examine les questions relatives aux activités de l'agence, à son rapport d'activité ainsi que toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général. A ce titre il donne son avis en ce qui concerne notamment :

- les différents programmes visant la maîtrise du développement urbain dans la région du grand Tunis et le développement des procédés et outils de l'aménagement et de l'urbanisme,
- le projet du budget de l'agence,
- toutes les questions ayant trait aux attributions de l'agence qui pourraient lui être soumises par l'autorité de tutelle.

Section III

La direction générale

Art. 7. - La direction générale est chargée de la coordination entre les différentes structures de l'agence et des relations avec le ministère de tutelle.

Sont rattachées à la direction générale :

- la direction des services commun qui comprend :
 - * le service du personnel,
 - * le service financier,
 - * le service des moyens généraux,
- la direction de la coopération, de la formation et de la diffusion qui comprend :
 - le service des relations publiques et de la formation,
 - le service de la documentation et de la publication.

Section IV

Les directions techniques

Art. 8. - Les directions techniques sont chargées de la réalisation des études générales et sectorielles, de l'assistance aux collectivités locales dans le domaine de l'aménagement urbain, de la collecte et traitement des informations urbaines concernant le grand Tunis.

Elle se subdivisent en :

- une direction des études et des recherches,
- une direction de l'assistance aux collectivités locales,
- une direction de la gestion des informations urbaines.

Art. 9. - La direction des études et des recherches est chargée de :

- d'élaborer les études d'aménagement et d'urbanisme qui lui sont confiées conformément aux dispositions du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
- d'élaborer les études et enquêtes foncières nécessaires à l'orientation de l'activité des intervenants publics en matière d'urbanisme et notamment les agences foncières,
- d'élaborer les études d'identification et les études de la factibilité économique et sociale des grands projets urbains, des équipements et infrastructures structurants se rapportant au secteur de l'équipement et de l'habitat,
- d'élaborer les études de détail se rapportant à l'implantation des emprises des routes structurantes prévues par les plans d'aménagement urbain,
- d'élaborer les études d'évaluation des équipements et infrastructures structurants réalisés dans le cadre des plans de développement économique et social et notamment ceux se rapportant au secteur de l'équipement et de l'habitat,
- la conception et l'organisation des cycles de formation et de recyclage, dans les domaines se rapportant à l'activité de l'agence, au profit des collectivités locales et des intervenants publics qui en fassent la demande.

- la promotion, la diffusion de la recherche appliquée dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme.

Art. 10. - La direction des études et des recherches comprend :

- la sous-direction des études, composée du :

* service des études générales,

* service des études sectorielles,

* service des études économiques,

- la sous-direction de la recherche appliquée.

Art. 11. - La direction de l'assistance aux collectivités locales est chargée d'apporter l'assistance technique à ces collectivités en vue de :

- la délimitation des zones requérant l'établissement de plans d'aménagement urbain ou de plans d'aménagement de détail,

- l'élaboration des études nécessaires à la délimitation des périmètres de réserves foncières susceptibles d'être créés dans les zones d'intervention de l'agence et l'élaboration des études foncières se rapportant à ces périmètres en vue de leur maîtrise,

- la réalisation des enquêtes socio-économiques et foncières nécessaires à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement, des plans d'aménagement urbain et des plans de développement économique et social,

- le suivi ou l'élaboration des études des plans d'aménagement urbain et des plans d'aménagement de détail,

au cas où ces études sont élaborées par des tiers, l'agence est chargée d'en assurer le suivi et le contrôle au profit des collectivités locales et sous leur couvert,

- mener des enquêtes sur les lieux ayant trait à l'aménagement et à l'urbanisme.

Art. 12. - La direction de l'assistance aux collectivités locales comprend :

- la sous-direction de l'assistance technique qui comprend :

* le service du suivi et du contrôle technique,

* le service des études de détail,

- la sous-direction des enquêtes.

Art. 13. - La direction de la gestion des informations urbaines est chargée de :

- la collecte, la saisie et la mise à jour des informations relatives au développement urbain dans la zone, leur traitement et leur diffusion aux collectivités locales et aux intervenants publics dans la région, et ce dans le cadre de conventions conclues à cet effet, entre l'agence et les parties intéressées,

- la mise en place d'un observatoire urbain dans le grand Tunis, ainsi que d'observatoires sectoriels spécialisés sur demande,

- le traitement des informations urbaines et le développement des applications informatiques ayant trait au suivi de l'évolution urbaine,

- la promotion et le développement de la recherche relative aux outils et applications des systèmes d'information urbaine,

- la publication des résultats de la banque de données urbaines et des divers observatoires sectoriels,

- l'initiation de sessions et de cycles de formation en matière de systèmes d'information urbaine.

Art. 14. - La direction de la gestion des informations urbaines comprend :

- la sous-direction de la banque de données urbaines, qui comprend :

* le service de la collecte des informations,

* le service du traitement et diffusion des informations,

- la sous-direction du traitement des informations et du développement des applications informatiques qui comprend :

* le service de l'analyse des informations urbaines,

* le service du développement des applications informatiques.

Art. 15. - Les établissements et organismes qui de par de leurs attributions disposent d'informations ou de données à vocation urbaine sous toutes leurs formes, sont tenus de transmettre d'une façon régulière lesdites informations ou données à l'agence.

Art. 16. - Les informations et données statistiques sont recueillies à titre confidentiel et ne peuvent en aucun cas servir pour une finalité autre que celle ayant trait à l'approvisionnement de la banque de données urbaines.

Les agents dûment habilités à procéder à ces enquêtes sont tenus par le secret professionnel.

Chapitre II

L'organisation financière

Art. 17. - Le directeur général de l'agence est chargé d'élaborer le projet du budget de l'agence, et de le soumettre conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 du présent décret au comité consultatif, pour avis, et à l'autorité de tutelle, pour approbation, dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet de chaque année.

Le budget de l'agence comprend deux titres :

- titre premier : le budget de fonctionnement,

- titre deux : le budget d'équipement.

Art. 18. - Le budget de l'agence est constitué par des recettes et des dépenses relatives au fonctionnement normal de l'agence et à la réalisation des programmes d'investissement.

Art. 19. - Les recettes de l'agence comprennent :

- les ressources propres provenant :

* des revenus de services rendus par l'agence à la demande des organismes et des établissements publics ou privés, tunisiens ou étrangers,

* des produits des emprunts,

* de toutes ressources créées ou affectées à son profit en vertu de la loi,

* de dons et legs,

- une part du fonds commun des collectivités locales,

- des participations et aides de l'Etat.

Art. 20. - Les dépenses de l'agence comprennent :

- les dépenses de fonctionnement de l'agence et les frais de gestion et de maintenance des biens et des matériels,

- les dépenses relatives à l'exécution des missions de l'agence,

- les dépenses relatives au remboursement des emprunts.

Art. 21. - La comptabilité est assurée par un agent comptable désigné conformément à la législation en vigueur.

Art. 22. - Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'agence.

Chapitre III

Dispositions transitoires

Art. 23. - Les agents relevant du district de Tunis sont intégrés dans l'une des catégories des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995.

Les ouvriers occasionnels continuent à bénéficier des dispositions du décret n° 75-491 du 26 juillet 1975 portant approbation du statut particulier des agents du district de Tunis en ce qui concerne leur régime actuel de rémunération.

Art. 24. - Une indemnité compensatrice est accordée aux agents intégrés, si le traitement global annuel afférent à leur nouvelle situation est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur intégration.

Art. 25. - Sont mutés, les agents relevant du district de Tunis et exerçant actuellement au conseil régional du gouvernorat de Tunis audit conseil et ce après leur intégration dans le corps des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 26. - L'attribution des emplois fonctionnels de directeur général, de directeur, de sous-directeur et de chef de service à l'agence, est effectuée conformément aux conditions prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Le directeur général actuel de l'agence continue à bénéficier des avantages prévus à l'article 2 du décret n° 86-1323 du 29 décembre 1986 susvisé.

Art. 27. - Les organismes, ou les entreprises publiques peuvent charger l'agence urbaine du grand Tunis de la réalisation des études relatives à la planification urbaine dans le cadre de conventions d'assistance technique conclues à cet effet.

Art. 28. - En cas de dissolution de l'agence, ses biens font retour à l'Etat qui s'engage à exécuter les engagements contractés par ladite agence.

Art. 29. - Les ministres de l'intérieur, des finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portant approbation des statuts-types des centres techniques dans le secteur agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des régions, des communes et des établissements publics,

Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont approuvés les statuts-types ci-joints des centres techniques dans le secteur agricole prévus à l'article 5 de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996 relative aux centres techniques dans le secteur agricole.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

STATUTS-TYPES DES CENTRES TECHNIQUES
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Constitution

1 - Il est constitué entre les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteur ou de transformateur ou de conditionneur ou d'exportateur de produits agricoles et de pêche ou des produits agro-alimentaires et les groupements interprofessionnels œuvrant dans le secteur de ainsi que les établissements et les entreprises publics exerçant dans le domaine de développement, de la recherche et de la vulgarisation agricoles un centre technique dénommé : ".....".

2 - Le centre technique est soumis aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles relatives à la faillite et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996 relative aux centres techniques dans le secteur agricole et agro-alimentaire ainsi qu'aux présents statuts.

3 - Le terme de "centre technique" utilisé dans les présents statuts désigne le centre technique de.....

Art. 2. - Durée :

La durée du centre technique est illimitée.

Art. 3. - Siège social :

Le siège social du centre technique est fixé à

Toutefois il peut être transféré à tout autre lieu du pays par décision du conseil d'administration.

Le centre technique peut avoir des bureaux dans les régions selon sa spécialité et l'importance de son activité.

Art. 4. - Mission :

Le centre technique assure, outre les missions fixées par l'article 7 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996 les missions spécifiques ci-après :

.....
.....

Les missions spécifiques ci-dessus définies, ne peuvent être modifiées que par décision du conseil d'administration après approbation du ministre de l'agriculture.

Chapitre II

Adhérents

Art. 5. - Adhésion

1/ Adhérent au centre technique les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteurs, de transformateurs ou de conditionneur ou d'exportateurs ainsi que les groupements interprofessionnels dans le secteur de, les établissements et les entreprises publics exerçant dans le domaine de développement, de la recherche et de la vulgarisation agricole.

2/ Il est tenu au siège du centre technique un registre des adhésions sur lequel les personnes adhérentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription.

Art. 6. - Obligations des membres :

1/ L'adhésion au centre technique entraîne pour l'adhérent les obligations suivantes :

a - œuvrer à la réalisation des missions du centre technique et s'en obliger.

b - respecter les décisions prises par le conseil d'administration et les dispositions du règlement intérieur du centre technique,

c - sauvegarder les biens et les intérêts du centre technique,

d - fournir à l'administration du centre technique tous renseignements et informations exigés par l'intérêt du secteur et nécessités par les missions du centre technique,

e - respecter les mesures et les normes fixées par le centre technique en collaboration avec les organismes concernés et d'une manière générale, la réalisation des missions du centre.

2/ En cas de non respect des obligations sus-indiquées, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adéquates et ce sur proposition de son président. Pour être exécutoires, ces mesures doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Art. 7. - Droits des membres :

Tout adhérent a le droit de :

a/ participer à l'administration du centre technique selon les modalités définies par les présents statuts,

b/ bénéficier des services du centre et de tous avantages que peut procurer le centre technique à ses membres dans le cadre des missions prévues à l'article 4 des présents statuts,

c/ présenter toutes propositions et suggestions relatives à l'activité du centre technique.

Chapitre III

Organisation administrative

Art. 8. - Le conseil d'administration :

Le centre technique est administré par un conseil d'administration composé de 12 membres suivants :

1 - un représentant du ministère des finances,

2 - un représentant du ministère de l'agriculture,

3 - un représentant du secrétariat d'Etat chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

4 - un représentant de l'institut de recherche et d'enseignement supérieur agricole,

5 - un représentant de l'agence de vulgarisation et de la formation agricole,

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de 3 ans par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concernées.

Art. 9. - Le président du conseil

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice président.

Le président propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à leur bon déroulement.

Il est chargé de veiller à la bonne marche du centre technique, à la défense de ses intérêts moraux et matériels et à la réalisation des options arrêtés par le conseil.

Le conseil délègue à son président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du centre technique et à l'exécution des décisions du conseil.

Le président du conseil d'administration représente, par délégation du conseil, le centre technique en justice tant en demandeur qu'en défendeur.

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions au vice-président ou à un membre du conseil d'administration et ce en cas d'empêchement du vice président. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée.

Art. 10. - Directeur général :

1/ Le conseil d'administration désigne, après accord du ministre de l'agriculture et pour une durée de trois ans renouvelables dans les mêmes conditions, un directeur général pour assurer le fonctionnement du centre.

2/ Le directeur général est responsable à l'égard du président du conseil d'administration de la gestion administrative, financière et technique du centre. A cet effet, tous pouvoirs nécessaires doivent lui être délégués pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales.

A cet effet :

- il veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

- il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou révoque, recrute et nomme à tous les emplois conformément aux statuts du personnel du centre technique,

- il peut déléguer sous sa responsabilité sa signature aux agents placés sous son autorité.

3/ La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration dans le cadre du statut du personnel du centre technique.

En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur général un pourcentage sur le montant des opérations réalisées par le centre technique.

4/ Le directeur général doit :

- être de nationalité tunisienne,

- ne pas être l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

5/ Le directeur général ne doit ni exercer une activité incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente à celle du centre technique.

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général sans l'approbation du ministre de l'agriculture.

Art. 11. - Responsabilité des administrateurs :

1/ Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le centre technique ou l'administration concernée ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

2/ Toute convention entre le centre technique et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et ce conformément à l'article 78 du code de commerce

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables ni aux opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 des présents statuts, ni aux opérations normalement effectuées par le centre technique en dehors de toute convention particulière.

3/ Les dispositions du paragraphe 2 susvisé sont applicables en cas de convention entre le centre technique et un autre organisme dont l'un des administrateurs est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la déclaration au conseil.

4/ Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts au nom du centre technique sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par lui un découvert en compte courant ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 7 des présents statuts.

Art. 12. - Réunions du conseil

1/ Le conseil d'administration se réunit au siège social du centre technique ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'intérêt du centre l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de son remplaçant, et à chaque fois que le tiers de ses membres ou l'autorité de tutelle le demande.

2/ Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour du conseil et le communique aux ministres de l'agriculture et des finances, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et aux membres du conseil 10 jours au moins avant la date de la réunion. Cet ordre du jour doit être accompagné, le cas échéant, des documents à examiner lors de la réunion du conseil d'administration.

La convocation aux réunions du conseil d'administration est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise de la convocation directement à l'intéressé contre reçu.

3/ Le conseil d'administration doit pour délibérer valablement, réunir au moins la majorité de ses membres.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.

Tout membre du conseil d'administration ne peut être représenté que par un autre membre du conseil et par délégation écrite.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 13. - Des délibérations du conseil

1/ Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président ou à défaut par son remplaçant et le secrétaire de la séance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empêchement du secrétaire de la séance dans les 10 jours suivant la réunion du conseil. Etablis à l'échéance ci-dessus indiquée, des copies des procès-verbaux doivent être transmises aux membres de conseil d'administration et aux ministres des finances et de l'agriculture et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le ministre de tutelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler éventuellement les réserves qu'il juge nécessaires. Le conseil d'administration sera informé lors de sa prochaine réunion de la teneur de ces réserves, pour prendre les mesures qui s'imposent.

2/ Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou auprès des tiers sont certifiées par le président du conseil d'administration ou son remplaçant ou par deux administrateurs en fonction.

Art. 14. - Pouvoirs du conseil d'administration :

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du centre technique, autoriser ou accomplir tous les actes et opérations nécessaires à l'accomplissement de ses missions générales prévues à l'article 7 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996 et de ses missions spécifiques fixées par l'article 4 des présents statuts.

A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de :

- approuver le programme d'activité du centre technique,
- examiner le compte rendu annuel des activités du centre technique,
- approuver le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement,
- approuver le bilan et les comptes de gestion et de résultat,
- approuver l'organisation des services du centre technique, le statut du personnel et son régime de rémunération,

- approuver les contrats-programmes, les marchés et les conventions passés par le centre technique,

- soumettre à l'approbation du ministre de l'agriculture tout programme de transfert de progrès technique et de vulgarisation susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur et d'améliorer la qualité des produits,

- se prononcer sur toutes opérations d'acquisition ou aliénation d'immeubles,

- autoriser la perception des sommes dues au centre technique et régler celles qu'il doit,

- accepter des dons et legs,

- faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de dépôt bancaires ou postaux pour loger les disponibilités de fonds du centre technique

- fixer l'emploi des disponibilités,

- être domicilié pour le centre technique,

- proposer toutes les questions relatives à la modification des statuts du centre technique,

- proposer la dissolution du centre technique.

Art. 15. - Gratuité des fonctions d'administrateur :

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement.

Toutefois, il peut être procédé au remboursement au profit des dits membres ou à leurs mandataires, le cas échéant et sur leur demande, des frais nécessités par l'exercice de leurs fonctions et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 16. - Délégation des pouvoirs du conseil d'administration :

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.

Il peut également, pour une ou plusieurs missions déterminées rentrant dans le cadre de ses attributions, conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs ou à des tiers.

Chapitre IV

Dispositions financières

Art. 17. - Budget du centre :

Le centre technique dispose d'un budget propre qu'il arrête annuellement.

Le directeur général établit au plus tard le 31 août de chaque année pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit un budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement et le soumet au conseil d'administration pour délibération.

Le budget prévisionnel du centre technique est soumis, avant le premier octobre de chaque année, à l'approbation des ministres des finances et de l'agriculture.

Art. 18. - Gestion comptable

La comptabilité du centre technique est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale.

Le bilan et les comptes de gestion et de résultat sont arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Art. 19. - Structure du budget du centre technique

Le budget du centre technique comprend :

1/ en recettes :

- le produit de la taxe fiscale prévue à l'article 12 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996,

- les subventions de l'Etat,

- les revenus de ses activités,

- les dons et legs.

- les contributions de toute nature que le centre pourrait percevoir de ses adhérents,
 - les excédents disponibles des exercices antérieurs,
 - toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu des lois et règlements en vigueur,
- 2/ en dépenses :
- les frais de fonctionnement du centre technique,
 - les dépenses d'investissement du centre technique,
 - les dépenses d'intervention du centre technique au titre de la réalisation de ses missions.

Chapitre V

Contrôle et tutelle

Art. 20. - Le centre technique est soumis à la tutelle du ministre de l'agriculture et au contrôle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations éventuelles au président du conseil d'administration du centre.

A cet effet, le président du conseil est tenu :

- d'adresser obligatoirement aux ministres des finances et de l'agriculture le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schémas de financement, copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de résultat accompagnés des documents qui leur sont annexés, un état de la situation financière du centre technique arrêté à la fin de chaque mois, le rapport de certification légale des comptes ainsi que la lettre de direction.

Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiqués, ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

- de produire, à toute demande des ministres des finances et de l'agriculture, la comptabilité du centre technique appuyée par les documents justificatifs nécessaires prouvant que le centre fonctionne conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et des présents statuts.

Les comptes du centre technique sont soumis à une révision effectuée par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalités fixées par le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

Art. 21. - Au cas où le contrôle institué par l'article 20 des présents statuts fait apparaître soit une violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la méconnaissance des intérêts du centre technique, le ministre de l'agriculture peut prononcer par arrêté, la dissolution du conseil d'administration et la nomination

d'une commission administrative provisoire en attendant la désignation d'un nouveau conseil d'administration dans un délai n'excédant pas six mois.

Si malgré ces mesures, il s'avère que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'améliorer la situation du centre technique le ministre de l'agriculture peut procéder à la désignation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limité dans le temps. Ladite commission sera chargée de gérer le centre technique et de préparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin dès que la situation du centre technique se rétablit.

Si ces mesures s'avèrent inefficaces, le ministre de l'agriculture peut décider la dissolution du centre technique.

Le ministre de l'agriculture peut, également, prononcer la dissolution du centre technique sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996 et des présents statuts.

Le ministre de l'agriculture peut en outre prononcer la dissolution d'office du centre technique si l'intérêt du secteur l'exige.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Art. 22 - Règlement des contestations.

Toutes contestations qui pourraient s'élever en raison des affaires du centre technique sont, préalablement à tout recours en justice, soumises à l'examen du conseil d'administration qui œuvre à leur règlement à l'amiable.

Art. 23 - Opérations de tiers non adhérents.

Le centre technique peut admettre des tiers non adhérents à bénéficier de ses services selon des conditions préalablement déterminées par le conseil.

Il ne peut, en aucun cas, leur accorder les mêmes avantages que ceux qu'il réserve à ses adhérents.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 96-2244 du 19 novembre 1996.

Mme Aïcha Ben Abed épouse Ben Khedher est nommée conservateur en chef des musées à l'institut national du patrimoine, au ministère de la culture, à compter du 9 mars 1996.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans

Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.

Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.

Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral inscription d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.

Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.

*****				*****			
ALMERO	LIVRE	NUMS	ET PRENOMS	DU TITULAIRE	A V O I R	ANNEE	DEPOT
*****				*****			
C770676	R	*HEDIA	B TAHAR	*	5,905	*	1979
C770719	M	*SADUK	KHELEF SAECH	*	4,085	*	1979
C770770	I	*MONGI	B KHELIFA B KACIA E ALI	*	15,886	*	1979
C770775	Y	*KHIRA	MAKDOUC F SALEM E BEAHEM	*	3,162	*	1979
C770777	A	*ALI	B HASSINE	*	5,042	*	1979
C770812	N	*KHEJRI	YCUNES	*	3,136	*	1979
C770820	X	*HABIB	B MONSIEUR KNIS	*	3,490	*	1979
C770828	F	*HAMDI	TACUFIK	*	6,530	*	1979
C770859	P	*SADUK	AMOR B MOHED SCHAEFF	*	3,488	*	1979
C770884	S	*FRAD	HECHMI	*	4,700	*	1979
C770887	V	*GHORBAL	MOHD E HJ AEDERKADEF	*	8,290	*	1979
C770904	N	*BECHIR	E MOHAMED E HADJ AEDALLAH	*	9,869	*	1979
C770933	V	*EL GUNI	AHMED E AMER	*	4,814	*	1979
C770952	R	*CHOUCHANE	ALI E AMARA E MACUI	*	3,644	*	1979
C770967	G	*BEHJA	Gharbi	*	12,058	*	1979
C770983	Z	*TLIJA	JKHILIZ F AMAR MEJFI	*	14,771	*	1979
C770990	G	*ABDELKADER	GHAREI	*	3,494	*	1979
C771014	H	*MOHAMED	B AMER EL CUESLATI	*	9,904	*	1979
C771021	R	*LATIFA	DAHMANE	*	156,707	*	1979
C771039	K	*HASSINE	B AMAR EL KHARFQUEI	*	7,726	*	1979
C771067	R	*SALWA	TEUIL	*	7,985	*	1979
C771074	Y	*SAIDI	AHMED B MOHAMED	*	19,300	*	1979
C771077	B	*OJELASSI	AMOR E HASSEN E AMER	*	4,910	*	1979
C771089	P	*FATHI	SAALAOU	*	5,942	*	1979
C771107	J	*HABIB	RIDHA E MANOUER	*	3,323	*	1977
C771122	A	*MOHAMED	B MAAMAR FARICA	*	4,807	*	1979
C771138	T	*MOHAMED	B M BAREN	*	6,286	*	1979
C771160	S	*AMEL	BT ABDALLAH E HJ EENSEDRINE	*	9,974	*	1979
C771175	H	*MEKKI	MABROUK E TAFAR	*	4,874	*	1979
C771185	J	*MOHAMED	KHEMILA	*	32,954	*	1979
C771195	E	*KACEM	HOLCINE E AEDERFATHAN E MOH	*	6,252	*	1979
C771196	F	*BOUZAZI	ZI NACEUR	*	6,957	*	1979
C771200	K	*OUASSILA	B SAYAD F MOHAMED TRAEELS	*	10,996	*	1979
C771223	K	*YOUSSEF	BADECCINE BEN CHAMAN	*	4,607	*	1979
C771235	Y	*HASSEN	LAMIRI	*	5,375	*	1979
C771250	P	*MOHAMED	B CHELLI SASSI	*	22,883	*	1979
C771257	X	*MAHDI	LAILA F TIJANI KSENTINI	*	8,419	*	1979
C771258	Y	*HOLCINE	EL FATEM	*	4,834	*	1979

C771263 D	*KHEFIFI FREDJ	*	14,721 *	1979
C771273 P	*MONCEF ZLIZI	*	8,309 *	1979
C771301 V	*MONCEF B HEDI E ANCF	*	25,607 *	1979
C771309 D	*ZI TOUNI MAHJOU E AHMED	*	3,829 *	1978
C771310 E	*SEDDIK B ALLALA EL NEHMI	*	16,115 *	1979
C771331 C	*HADD A ZAGDOUDI	*	21,712 *	1979
C771345 T	*BLAICH AFEF	*	6,358 *	1979
C771384 K	*MOHAMED B LAROUSSI E AIED	*	31,810 *	1979
C771434 P	*BAGDADI FOUZIA E TOUNSI	*	9,048 *	1979
C771472 F	*KHEDIJA EL BOUDI ET MUSTAPHA	*	5,854 *	1979
C771498 J	*JALEL MAGHREBI E PAGEUL	*	4,603 *	1979
C771546 L	*REJEB B MOHD MATHMANI	*	4,585 *	1979
C771548 N	*FEMINA NAHIR E MEHREZ	*	7,472 *	1979
C771549 P	*MOHAMED SALAH JAEFF	*	4,101 *	1979
C771571 N	*ZEMZEMI MOHAMED MEHDI	*	7,457 *	1979
C771590 J	*ZOLARI ABDELMALIC E ANAFA	*	19,453 *	1979
C771617 N	*TOLATI AMARA MOHD	*	11,114 *	1979
C771621 T	*MOHAMED TESTOURI	*	23,953 *	1979
C771629 B	*BOUGGESSA NOUREDDINE	*	7,331 *	1979
C771648 X	*ACHOUR EL GHAK	*	11,750 *	1979
C771653 C	*MOHAMED NAMOUCHI	*	6,344 *	1979
C771661 L	*MOHAMED NEJIB FMISSI	*	16,823 *	1979
C771664 P	*FACUZI B CHACHA	*	3,556 *	1979
C771686 N	*ARGOUBI HOUCINE E FOUCHANE	*	14,652 *	1979
C771717 X	*GHRIBI MOHD B ECHIR E ERKIM	*	16,879 *	1979
C771773 H	*ABDELMAJID LABIDI	*	7,433 *	1979
C771774 J	*ABDELMAHAB AMRI	*	6,538 *	1979
C771777 M	*MEJRI LAZHAR E BELGACEN	*	7,100 *	1979
C771779 P	*ABASSI SALEM	*	24,099 *	1979
C771787 Y	*MOHAMED B HASSEN AFIR	*	3,633 *	1979
C771823 M	*HAMADI B ALI ZOUATI	*	8,748 *	1979
C771833 Y	*NACEUR ABDERRAHMAN	*	4,608 *	1979
C771853 V	*JAKHLI MOHAMED E ECUTERAA	*	11,899 *	1979
C771859 B	*MOKTAR BARHOUMI	*	46,556 *	1979
C771882 B	*ALI ABDELHAMID E CHELY	*	10,813 *	1979
C771887 G	*BARRAK BRAHIM E ALI	*	103,324 *	1979
C771896 S	*BEJAJOU TAHAR E MOHAMED	*	16,908 *	1979
C771900 K	*HEDI REBEI	*	5,918 *	1979
C771903 Z	*EL TOUNI CHEDLI E MOHAMED	*	6,186 *	1979
C771905 B	*SALMI MOHAMED E MAHMOUD MOHD SALAM	*	3,993 *	1979
C771932 F	*SALAH SMAYA	*	5,509 *	1979
C771939 N	*MOHAMED ALI E MEFTAH	*	4,180 *	1979
C771941 R	*ABDELLATIF B ATTIA	*	5,238 *	1979
C771960 L	*JAMILA GUELLELA	*	22,467 *	1979
C772007 M	*MOHAMED B BELGACEN ZEIZENI	*	4,970 *	1979
C772078 P	*MELLI H AHMED	*	5,778 *	1979
C772113 C	*AHMED LAZHAR E ABALLAH	*	16,870 *	1979
C772154 X	*ABDELKERIM SGHARI	*	8,656 *	1979
C772192 N	*HAMADI BDIRI	*	5,224 *	1979
C772214 M	*MEAOUI YOUSSEF E MOHAMED	*	7,988 *	1979
C772216 P	*SAIDA B REJEB	*	6,531 *	1979
C772225 Z	*MONGIA B HASSINE F JILANI ECKEFFI	*	7,616 *	1979
C772235 K	*FARJALLAH HAEIEA	*	5,041 *	1979
C772237 M	*ABDI NAJOUA	*	13,925 *	1979
C772246 X	*NASRI NEJIB B ALI	*	4,386 *	1979

C7722EC	J	*HASSEN B DAOU JCIEFIA	*	4,773	*	1979
C772316	Y	*GHARSALLAH BECHIR AEDERRAHMEN	*	7,988	*	1979
C772318	A	*DJEMAI MAHMOUD E LAHEIE	*	6,811	*	1979
C772321	D	*KCHAREM HENIA	*	3,632	*	1979
C772332	R	*NAJET BEN MOHAMED E YOUSSEF	*	4,339	*	1979
C772362	Y	*AYACHI B AMARA E SLAMA	*	4,893	*	1979
C772377	P	*AZOUZ B AHMED MCHAMEC	*	13,057	*	1979
C772383	W	*ABDELMELK B FEDI TENANI	*	4,899	*	1979
C772408	Y	*AMOR RHIM	*	8,418	*	1979
C772421	M	*ALLOUI MCHAMED ALI	*	3,159	*	1979
C772426	T	*HAMMAMI MAHREZ	*	4,879	*	1979
C772438	F	*ALI B AZIZ EL CUERCHI	*	9,480	*	1979
C772441	J	*JAMILA RAHIA F HAMADI GAFSI	*	4,498	*	1979
C772448	S	*STA MEHERZIA F ABDELHAMID ZAGHAI	*	6,184	*	1979
C772467	M	*FRIWAT ABDELJELIL E ALI E ALI	*	82,326	*	1979
C772479	A	*DHAOU B NASR YACQUEI	*	24,292	*	1979
C772484	F	*SOLKAINA SAHRACUI	*	14,044	*	1979
C772495	T	*M CHALA M BAREK	*	8,527	*	1979
C772536	M	*FETHI SHILI	*	15,756	*	1979
C772543	V	*LATIFA B SALEM F AYECH E SALEM	*	64,690	*	1979
C772555	H	*EL HAZBI EL MOULI	*	10,442	*	1979
C772558	L	*BOLRICHA TAHAR E ALI	*	12,446	*	1979
C772573	C	*ENNASSRI ABDERRACUF E ANNAR	*	16,410	*	1979
C772618	B	*ALI FATNASSI	*	5,559	*	1979
C772620	D	*MOHAMED TAYACHI	*	20,282	*	1979
C772626	K	*DOUSS SAMIR	*	7,844	*	1979
C772674	M	*BELGACEM YOUSSEF E MCHAMEC E TAIEH	*	8,575	*	1979
C772680	U	*NEBIL B AMOR	*	9,446	*	1979
C772728	W	*ABDESSATAR B ANNAR	*	3,159	*	1979
C772743	M	*DJELASSI SALAH E MCHAMEC	*	8,293	*	1979
C772791	P	*EL HAMAMI BECHIR	*	4,773	*	1979
C772862	S	*ABDELMAJID B FEDI E ALI ABDELMOUL	*	18,490	*	1979
C772890	X	*MONGI B SMAYA	*	6,623	*	1979
C772920	E	*ELMILI MHAMED	*	3,954	*	1979
C772943	E	*CHARFEDDINE BCURACUI	*	4,830	*	1979
C772971	K	*RAFIKA E AMMAR EL FAJFI	*	3,371	*	1979
C773075	Y	*DALILA GASMI F EZZECCINE B AMOR	*	16,833	*	1979
C773097	X	*BGLALLEGUE ABDELMAJID	*	8,886	*	1979
C773106	G	*BRAHIM B NASIR EL-AGREI	*	72,976	*	1979
C773118	V	*AMOR B BRAHIM TCUNSI	*	5,785	*	1979
C773133	L	*HEDI FATNASSI	*	3,106	*	1979
C773150	E	*ALI B MCHAMED CUERCHI	*	3,494	*	1979
C773224	K	*AMAR MRAD	*	3,832	*	1979
C773232	U	*BELHI JAMILA ET AMOR E CUENCIL	*	4,633	*	1979
C773237	Z	*AHMED MUSTAPHA AHMED	*	16,553	*	1979
C773256	V	*DCM MOHD LAROUSSI	*	8,094	*	1979
C773288	E	*GHRI B SALAH B ANNAR	*	9,446	*	1979
C773304	X	*IMAYER SLAHECCINE	*	13,368	*	1979
C773306	Z	*IASSINE JEBALI	*	7,019	*	1979
C773309	C	*AGREBI MOHSEN	*	3,455	*	1979
C773313	G	*DJEBALI TIJANI	*	9,985	*	1979
C773319	N	*KHLARI MEJID	*	4,260	*	1979
C773321	R	*ABDELMELJID B MOHD ARAF	*	4,003	*	1979
C773333	D	*EZZALEG ABDELAZIZ E HANCA B MCHAM	*	4,097	*	1979
C773334	E	*ARIQUA MOHAMED E ALI E MCHAMEC	*	5,978	*	1979
C773346	T	*BEANASEF ABDEFFAZZI	*	18,592	*	1979
C773398	Z	*ABDELMAHAB MOHD E FASSINE	*	4,958	*	1979

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 27 novembre 1996 "



Année 1996

BONNEMENT

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

**PAYS
DU MAGHREB ARABE**

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

*Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue
Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434.211 ou l'un des
bureaux de vente ci-après :*

- 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - tél. : 349.637
- 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat - tél. : (03) 225.495
- 3000 - Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
km 0,5 - tél. : (04) 236.750

*Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par
virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :*

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
S.T.B. (Mégrine) : 10 106 045 225 2069 788 51
B.I.A.T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinar + 1% F.O.D.E.C.